

版权所有 © 不可随意转载

本篇重点选取几乎完全参考mw老师，部分小细节结合yy老师

本篇重点整理内容一般来源书本（包括马工程和课本），适当参考cd和yy老师重点内容

（已征求老师改卷意见）所选择名词解释是马工程和课本两版本中最简单易背版，踩点即可
要硬背诵的部分会用红色背景。

疑似要硬背诵的部分会用绿色背景。

很重要但大概率作理解不作背诵用蓝色背景。

红色基本为必考事项

老师说让查看的文章及文章必要展示内容会用该字体和颜色标注

题型和答题要求

单选（1'×10道）

判断（1'×10道）

名词解释（4'×5道）

时代（到朝代即可）+属性+内容

简答题（8'×4道）

名词解释内容+关于名词解释中简单题道的知识详细解释+简单评价

材料分析题（14'×1道）

当成名词解释/简答题来做（某些问确实只有几个字）

论述题（14'×1道）

在后续内容中出题

第一章 西周法律

一、立法

1. 西周中期制定《吕刑》，提出“疑罪从赎”的主张（赎刑从西周才开始，夏商都没有）。
2. 周礼分“五礼”：吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼
 - (1) 宾礼包含外交事务 出使
 - (2) 嘉礼包含燕饮 (=吃饭) 飨宴 (→考试出现的样子，只要是吃饭相关就是嘉礼)

二、刑事

1. 五刑（奴隶制五刑）（可能名词解释）：墨刑、劓刑、剕刑、宫刑、大辟
 - 墨刑：在罪人面上或额头上刺字，再染上墨
 - 劓刑：割去受刑人的鼻子
 - 剕刑：砍去受刑人手或足
 - 宫刑：破坏受刑人生殖器官
 - 大辟：死刑统称
2. 明德慎罚
 - (1) 谁提出：周公
 - (2) 什么意思：明德，指提倡崇尚德、敬重德，这是慎罚的指导思想和保证；慎罚，指慎重用刑，不乱罚无罪，不乱杀无辜。
 - (3) 和夏（“天命观”）的提法区别：都是在解释统治合法性。夏的“天命观”是指统治者认为其统治权来自天命；而周人认为：必须“以德配天”，天命只会授予有“德”的统治者（“皇天无亲，惟德是辅”），统治者不能一劳永逸地拥有统治天下的大权，若统治者无德，不能“保民”，天命就会变更到其他值得拥有天命的心统治者那里。而要将德贯彻于法律中，就要做到“明德慎罚”。
 - (4) 代表什么：要道德教化和谨慎用刑。

民心向背就是上帝天命，因此要重民保民，不能滥用刑罚，不能草菅人命，并要将政策、法律的原则明白告知民众，相信民众对于统治优劣的判断力，争取民众对政策、法律的支持。| 且制定明确的刑罚适用原则。对犯罪不再一味诛杀，而是注重动机与证据，区分犯罪情节的轻重，摒弃动辄株连的传统，用刑适中。

→ 明确的刑罚适用原则：①区分故意和过失、惯犯和偶犯②不罚无罪，不杀无辜③罪疑从轻，众疑赦之④父子兄弟，罪止其身

三、民事

1. 婚姻成立的条件——“六礼”

纳采-问名-纳吉-纳征-请期-亲迎

纳征，男方家向女方家送达聘礼（征就是聘礼的意思），就是六礼中最重要的步骤。
2. 离婚的条件与限制

丈夫休去妻子的七种理由——“七出”；为防止丈夫滥用休妻权——“三不去”

 - (1) 关系与重要性：妻只要符合三种情况，夫即不得引用“七出”之条。

所以“三不去”比“七出”更大更重要。

(2) 七出：无子（未能生子）、淫佚（生活作风淫乱）、不事舅姑（不孝顺公婆）、口舌（搬弄是非离间亲属关系）、盗窃（暗蓄私财）、妒忌（争风吃醋）、恶疾（罹患恶性传染病）

(3) 三不去：有所取，无所归（结婚时妻子有来处，休妻时无归处）；与更三年丧（妻子与丈夫曾经共同为公婆之一守满丧期）；前贫贱，后富贵（结婚时丈夫贫贱，休妻时夫已富贵）

四、司法

五听

审判官用五种观察当事人的方法来辨析供词是否真实可信。

分为别：“辞听”（言辞是否矛盾）、“色听”（脸色是否正常）、“气听”（呼吸是否急促）、“耳听”（注意力是否集中）、“目听”（眼神是否游移）

缺点是可能因主观判断导致冤假错案。

第二章 春秋战国法律

一、春秋时期法律制度——有关成文法

春秋时期法制突出方面：中国历史上**第一次公布成文法**

【郑国子产铸刑书事件】

《左传·昭公六年》叔向写给子产的信后半部分内容：“……夏有乱政而作《禹刑》，商有乱政而作《汤刑》，周有乱政而作《九刑》，三辟之兴，皆叔世也。今吾子相郑国，作封洫，立谤政，制参辟，铸刑书，将以靖民，不亦难乎？”

《诗》曰：‘仪式刑文王之德，日靖四方。’又曰：‘仪刑文王，万邦作孚。’如是，何辟之有？民知争端矣，将弃礼而征于书。锥刀之末，将尽争之。乱狱滋丰，贿赂并行，终子之世，郑其败乎！肸闻之，国将亡，必多制，其此之谓乎！”

Q 本材料反映了「夏商周的刑制的名称及特点」，反映「当时的思想」有？

(1) 刑制名称：夏《禹刑》；商《汤刑》；周《九刑》

(2) 特点：通过立法的方式进行统治

(3) 当时的思想：儒家思想——尊先王之道，恪守周礼，标举仁义。具体表现为重礼治、重德治、施仁政、施法制。

二、战国时期法律制度

1. 《法经》

内容：由六篇构成。依次为《盗法》、《贼法》、《囚法》、《捕法》、《杂法》、《具法》。

——没有《产法》

2. 商鞅变法

(1) 特点：①改法为律制定秦律②轻罪重刑增加威慑力③鼓励农战增强国力

(2) 增加威慑力的方法：

① 轻罪重刑——赎刑属于**轻罪轻轻刑**，不是轻罪重刑

② 实施连坐制度

第三章 秦的法律

一、立法

法律形式：律、令、式、法律答问、廷行事

1. 法律答问（**名词解释**）：权威机关对于法律条文的官方解释。

2. 廷行事（**可能名词解释**）：司法审判的成例。

→“廷”：廷尉（见司法部分）

二、刑事

· 区分故意（“端”）和过失（“告不实”）

三、司法——中央司法机关 廷尉府

司法机关名：（中央司法审判机关）**廷尉府**

长官名：廷尉

（1）时期：从**秦汉到魏晋**

（2）职责：①审理地方的上诉案件和复审郡县不能决断的疑难案件②负责“诏狱”，即皇帝诏令审理的案件

第四章 汉朝法律

一、立法

（一）思想——从“黄老无为”到“独尊儒术”

· **秋冬行刑** 是**独尊儒术**，不是黄老无为。

（谁提出+是什么+变化+立法影响）

（1）黄老无为：（谁提出）黄老无为是战国以来道家学派的一个分支。（是什么）强调清静无为、约法省刑。（立法影响）汉初的统治者据此①制定“休养生息”的基本国策②主张“约法省刑”。

（2）独尊儒术：（谁提出）董仲舒提出新儒术。（是什么）核心为“天人感应”，确立了天子的绝对统治地位。（立法影响）①提出“德主刑辅”的立法原则②将阴阳德刑说引入司法领域，成为“秋冬行刑”的重要理论支撑

（3）变化与体现：①统治思想：从无为而治的黄老思想到天人感应的新儒学思想②立法上从“约法省刑”到“德主刑辅”③独尊儒术时期阴阳德刑说引入司法领域，成为“秋冬行刑”的重要理论支撑

（二）法律形式

1. 约法三章（**可能名词解释**）：杀人者死，伤人及盗抵罪，余悉除去秦法。

杀人的判处死刑，如果有人伤害他人身体或者盗窃就按照相应的罪行给予处罚，除此以外废除所有秦朝法律。

· 属于“律”，后刘邦认为“三章”不够，在秦律基础上作《九章律》（秦律+户兴厩）。

2. 比（可能名词解释）：司法类推行为，即司法官通过比照成文法或者成案来审理案件。

· 源于秦朝的“廷行事”

二、刑事

（一）刑法原则——亲亲得相首匿原则

· 属于法律儒家化对司法的影响

· 汉宣帝四年“亲亲得相首匿原则”和唐朝“同居相为隐”★制度不同，前者是后者的思想进程（详见唐朝法律）

（二）刑种——汉的刑种改革

核心：从肉刑向封建制五刑的转化

(1) 封建制五刑：笞、杖、徒、流、死新五刑。

(2) 怎么转化的：改革分三次，文帝进行了一次，景帝进行了两次。

汉文帝时开始改革肉刑①废除肉刑，改换为“髡钳”（处理毛发并在颈部加铁械具）②使罪犯经过一定年限后复免为平民，即废除无期的身份刑，改为有期的劳役刑。

汉景帝减轻笞刑：减少“笞”的数量并制定《捶令》规定“笞”的刑具。使“笞”真正具有相对于肉刑的“轻刑”效果。

综上，“除肉刑”系列改革使得肉刑和身份刑基本消失，肉刑被“髡钳”和“笞”替代，各种身份刑转变为有期劳役刑。

(3) 【综合】Q 中国刑罚怎么一步步变的（大题）

1. 旧五刑为奴隶制五刑：墨、劓、髡、宫、大辟。汉初为死刑、肉刑、徒刑、罚金四大类，以及非独立刑种的赎刑。

2. 过渡：汉代文景帝废肉刑三次“除肉刑”系列改革。其导火索为缇萦上书，文帝决定开始除肉刑改革。文帝内容为①废除肉刑，改换为“髡钳”（处理毛发并在颈部加铁械具）②使罪犯经过一定年限后复免为平民，即废除无期的身份刑，改为有期的劳役刑。| 但是其改革并不彻底且也有暴虐的一面，于是景帝改革减少“笞”的数量并制定《捶令》规定“笞”的刑具。使“笞”真正具有相对于肉刑的“轻刑”效果。

3. 经过汉代“除肉刑”系列改革使得肉刑和身份刑基本消失，肉刑被“髡钳”和“笞”替代，各种身份刑转变为有期劳役刑。再加上变化不大的死刑、迁刑，经过魏晋南北朝时期的沿革，至隋唐时期终于形成了笞、杖、徒、流、死新五刑（封建制五刑）体系。

4. 宋明清时期，刑法调整重点关注缓解生死等差问题。宋代刑罚的特殊性在折杖、凌迟、刺配；明代刑罚的特殊性在充军；清代刑罚的特殊性在发遣。

三、司法制度——春秋决狱

Q 怎么看待春秋决狱（可能简答题）

1. （起源）西汉中期，儒家思想正统地位确立，不仅对国家指导思想、国家政策影响深远，也对司法产生巨大影响。春秋决狱就是这一时期受儒家思想影响而产生的制度。

2. （定义）是西汉武帝时期董仲舒提出的一种用儒家思想指导判决的方式。（兴起西汉，发展魏晋，随着唐律的制定和实施逐步弱化消失）

3. (内容/特点) 将《春秋》《诗》《书》《礼》《易》用作审判依据的经典。司法官在疑难案件的审理中，引用这些儒家经典的义旨分析案情、解释法律。其核心原则在于“论心定罪”（本质原来应当为“本事原志”，实践中异化为“论心定罪”）。

4. (地位和意义) (1) 优点：是汉代人纠正秦以来机械适用法律的严重问题的重要尝试，是司法理念进步的结果。作为儒家思想司法化的重要成果，**拉开了法律儒家化的进程**，为儒家亲亲之义立法融合打下基础。(2) 缺点：“论心定罪”过分强调主观动机，儒家经义本身难以成为客观明确的规则，为司法官吏附会经义、肆意弄法提供了借口。

第五章 魏晋南北朝法律

Q 魏晋南北朝的「法律儒家化」怎么体现的：曹魏“八议”入律；晋代“准五服以制罪”；《北齐律》“重罪十条”；《北魏律》存留养亲

1. 曹魏“八议”入律

(1) 内容：皇帝为维护贵族官僚的特权地位，而在法律中确定的违法处罚的特权原则。

(2) 对象：“亲”（皇亲国戚）、“故”（皇帝故旧）、“贤”（德行有佳）、“能”（有大才干者）、“功”（有大功勋者）、“贵”（官僚贵族）、“勤”（为国家勤勉服务者）、“宾”（前朝宗亲）。这八类人犯罪在处罚上均享受减免特权。

2. 《晋律》=“**张杜律**”



图 6.1 甘肃玉门花海毕家滩出土的《晋律注》

3. 晋代“准五服以制罪”

是《晋律》的首创，目的在“峻礼教之防”。它是指亲属间的犯罪，据五等丧服所规定的亲等来定罪量刑。尊长杀伤卑幼，关系愈近则定罪愈轻，反之加重。但有些犯罪，如卑幼盗窃尊长财物则恰恰相反。这是以礼入律、礼律结合的重要体现。以后历代律典均相沿用，明代更将丧服图列于律首，直至清末才修改。

4. 北齐改廷尉为大理，并扩建其机构为大理寺。

5. 律博士是曹魏所设。

第六章 隋唐法律

一、隋朝法律

1. 《开皇律》将“重罪十条”并到“十恶”

二、唐朝法律

(一) 立法——“德礼为政教之本，刑罚为政教之用，犹昏晓阳秋相须而成者也”

1. Q 哪些地方体现了唐律的“古今之平”（一准乎礼）（德礼为政教之本，刑罚为政教之用，犹昏晓阳秋相须而成者也）？

本句话强调了德行和刑罚相互配合才能治理好国家。体现了唐律礼法结合，古今之平的思想。举例：①谋反和强盗罪唐律的处罚是最轻的。比宋代还轻，比前朝广泛的连坐制度轻。②不孝罪一般打骂父母比打骂普通人从重处罚，体现了礼法相结合。③“同居相为隐”的原则体现了儒家“亲亲”的思想，体现了礼法结合。

2. Q 唐明律礼教的区别（明律：轻其所轻，重其所重）

(1) 唐律本身的特点（如上）

(2) 明律“轻其所轻，重其所重”：对朝廷所认为的重罪加重处罚，对其所认为的轻罪减轻处罚。

(3) 比较：

①“轻其所轻”：一般事关典礼及风俗教化等事，明律较唐律更轻。如明律减轻了“十恶”之“不孝”罪中的处罚；免除了父母丧而后生育子女的处罚。

②“重其所重”：一般贼盗及有关帑项钱粮等事，明律较唐律更重。主要为加重对谋反大逆等严重危害君主专制统治罪名的处罚（如凡参与谋反大逆者一律处死）、增设侵犯皇帝专制权力的罪名（如设“奸党”）、加重对官吏贪污渎职罪的处罚（如重惩贪墨之罪）。

3. 《唐律疏议》的序：《律疏议序》

(1) 500条，十二篇章

(2) 读《唐律疏议》序·柳赞（也可考试现场按照原文总结）

观点总结：①因为《唐律疏议》内容精简、防范详尽，刑律的发展成就可总归为唐②《唐律疏议》的制定体现了以宽仁治的治国思想③虽然刑律会随着社会人情法理的变化而变化，但是都脱离不开唐律的标准，因为唐律的道理合乎人心，超过或不足都要失去均衡。

《唐律疏议》是礼法结合的典范。应该用礼义来教导民众，而不是用法网来严厉控制民众。

(二) 刑事

1. 同居相为隐（容隐）

(1) 起源：思想渊源是孔子“父为子隐，子为父隐”的亲亲之义；作为一项制度，则是在汉代入法，称为“亲亲得相首匿”。

(2) 是什么：同居相隐与亲属相隐：所有同居亲属（不论服制）均可相隐（包括奴婢、部曲为主人隐罪），不同居的大功以上亲属亦可相隐，小功以下亲属相隐也可减轻处罚。

【例外】唐律体系下“亲亲”之义显然置于“尊尊”之下，侵犯皇权尊严与统治的犯罪则不再有温情脉脉的亲属容隐空间：“谋反、谋大逆、谋叛，此等三事，并不得相隐”。

(3) 内容体现：同居亲属之间容隐的范围按照服制高低有所区分，不同服制之间的亲属容隐犯罪的法律后果不同，大致可分为两类：①大功以上亲及虽然服制为小功以下但“情重”之亲属，即律文中指出的外祖父母、外孙、若孙之妇、夫之兄弟及兄弟妻，此类亲属有完全的容隐权利，有罪相隐不受处罚，甚至泄露消息使其逃亡的，亦不处罚；②另一类是除去前文所提的情重亲属之外的小功以下亲，此类同居亲属相容隐减凡人处罚三等。

此外，还明确规定部曲、奴婢为主隐亦不处罚。

(4) 性质：事实上，唐律中的容隐不仅是一种权利，也是一种义务。唐律严格限制亲属之间的互相提告，尤其是以卑告尊，处罚尤重，以保障同居相容隐制度的有效运行。

(4) 影响：是儒家伦理“亲亲”之义入法的明证；深刻反映出唐律伦理主义与家族本位的特征，体现了唐律的“古今之平”；体现了中华仁政思想。

2. 十恶重惩

(1) 十恶从隋《开皇律》中开始提出

(2) 内容：谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱

——打骂父母是恶逆，不是不孝。

3. Q 中国古代官僚贵族的“特权”是怎么体现的？

主要在唐朝有“请”和“减”制度。此外，“八议”、“官当”制度在魏晋南北朝设立，汉朝也有提及，在唐朝仍发展。

(1) 请：通过“上请”程序而减免刑罚的特权制度（只针对死刑）。

(2) 减：对于特定级别官员贵族及部分亲属，若犯流以下罪，可减一等处罚的制度。

(1) 八议制度：《唐律疏议》更明确了享有“议”的特权主体范围，主要为皇亲国戚官僚等。

(4) 官当：以官抵罪的制度。

(三) 司法

三覆奏（可能简答题）

(1) 是什么：地方州县的死刑案件，须向皇帝奏告三次，以报经皇帝批准。

(2) 怎么产生：起源于魏晋时期的死刑奏报制度。

(3) 适用于哪种刑罚：对于重大犯罪，如谋反、谋大逆、谋叛等，不受覆奏程序限制，也不受特定时间限制。

(4) 意义：是立法中死刑适用的体现；体现了唐朝慎刑的标准。

第七章 宋朝法律

(一) 立法

《宋刑统》是中国古代第一部刊印颁行的封建法典，不是《唐律疏议》。

(二) 刑事

1. 折杖法（可能简答题）

(1) 用决杖代替笞、杖、徒、流的刑罚方法。(折杖：决杖)

(2) 影响：纠正刑罚愈发严酷的趋势，缓和社会矛盾，体现了宽仁治国的精神。

| 其刑种和刑等设置并不完全科学合理，有轻重悬殊之弊。

——可以说“折杖法对后世法律有深远影响”(✓)

2. 宋代除了封建五刑以外的特殊之处：折杖法、刺配、凌迟

(三) 司法

1. “翻异别堪，鞫讫分司”：

(1) 翻异别堪：①含义：当犯人不服判决临刑称冤，或家属代为申冤时，改由另一个司法机关重审，或由监司另派官员复审的制度。②意义：虽然会因多次翻异影响司法机关审判效率，但是总体上来说能在一定程度杜绝冤假错案的产生，是统治者“慎刑”精神的体现。

(2) 鞫讫分司：①含义：由专职官员分别负责审与判的制度。②意义：负责审判的官员无法过问检法断刑，检法断刑的官员无权过问审判，二者相互牵制，不易产生流弊。

2. 《洗冤集录》

——≠洗冤录 (一类书的总称)

(可能简答题)

(1) 是什么：宋朝著名法医学作家宋慈的著作，是我国乃至世界上最早的法医学著作。

(2) 内容：在总结前人办案经验的基础上，将实践知识加以汇编，还包含深刻司法之道。

| 具体可以看出宋代司法官重视依法判案，动辄引敕令格式；宋代法医技术有全面的进步。

(3) 意义：①表现出宋代司法官员在办案中重视礼教伦理，并追求公正、慎刑的司法理想
②指导了宋朝乃至后世的司法实践，对许多其他国家也有深远影响。

第八章 元朝法律

元朝有哪些特殊司法机关：

宣政院、枢密院

(1) 宣政院（曾在杭州、西藏设行宣政院），作为中央民族宗教事务机构，亦兼司法，负责西部佛教地区案件复审，及全国僧侣奸盗诈伪人命重案复审

(2) 枢密院（含行枢密院）作为中央军事管理机构，亦兼司法。在各地军府设有奥鲁，兼理军民婚姻、债负、斗殴、私奸、杂犯等不系官军捕捉的较轻诉讼案件。

第九章 明朝法律

(一) 立法：明刑弼教思想 & 大诰与榜文

明代最重要的立法形式：大诰和榜文

1. 明刑弼教 (可能名词解释)：正面申明礼教；反面运用刑罚严惩冥顽不灵指徒，反过来推进教化。

2. 大诰 (可能简答题)

(1) 是什么：朱元璋编订并适用的特别法。（运用该名是为表明这种办法于古有据，且以重典治乱世完全必要。）

(2) 包含哪几个：《御制大诰》、《御制大诰续编》、《御制大诰三编》、《大诰武臣》

(2) 体现什么：体现了朱元璋重典治国，明刑弼教的思想。

3. 榜文：皇帝发布的文告形式的单行法规

4. 申明亭

(1) 是什么：调解纠纷和公布乡民恶行，以彰教化的榜版。

(2) 和汉朝挂钩：汉代的“三老”和“粉壁”制度和申明亭功能相近。

(3) 体现：——体现的是朱元璋**明刑弼教**的思想，不是轻罪重刑的思想。

(二) 刑事

1. 明律“轻其所轻，重其所重”：对朝廷所认为的重罪加重处罚，对其所认为的轻罪减轻处罚。

(2) 比较：

①“轻其所轻”：一般事关**典礼及风俗教化**等事，**明律较唐律更轻**。如明律减轻了“十恶”之“不孝”罪中的处罚；免除了父母丧而后生育子女的处罚。

②“重其所重”：一般**贼盗及有关帑项钱粮**等事，**明律较唐律更重**。主要为加重对谋反大逆等严重危害君主专制统治罪名的处罚（如凡参与谋反大逆者一律处死）、增设侵犯皇帝专制权力的罪名（如设“奸党”）、加重对官吏贪污渎职罪的处罚（如重惩贪墨之罪）。

2. 奸党罪：明律中规定的，主要指官吏结党营私、紊乱朝政的行为

→上言大臣德政罪：明律中规定的，平民或者官员上书称赞大臣德德行和政绩的行为也被认定为结党营私的行为。| 表明一般士大夫和百姓也可以成为奸党罪主体。

3. 充军

(1) 是什么：犯罪人发至边远地区充当军户，次于死刑而重于流刑。

(2) 是什么刑：**固定刑种**，始于明朝。

(3) 分类：**终身（终罪犯本人之身）**和**永远（罪犯世代相袭）**

第十章 清朝法律

(一) 立法

1. “例”在清朝有**4**类：**条例、事例、则例、省例**

条例：单行刑事法规

事例：朝廷处理各类政务的先例

则例：中央政府各个部门就本部门行政事务编制，交由皇帝批准生效的单行法规（包含少数民族相关）

省例：地方性立法

2. 乾隆五年定稿；律不改，例每五年一小改、十年一大改

(二) 司法

秋审&朝审

(1) 秋审与朝审区别：①含义上：秋审是对在押死刑进行特别复核的制度，因在每天秋季举行称为“秋审”；朝审是对京师刑部狱中在押死囚进行复核的制度，因在秋审前一天举行被称为“朝审”。②程序上：朝审需要将囚犯解至现场审录取，且是由刑部自己审录确定实、缓，直接向皇帝具题。

(2) (刑部三法司) 秋审程序：①刑部看详、核拟：先由刑部及各省将应入秋审的案犯整理复核，区分为情实、缓决、可矜、留养四种。但是由于可矜、留养少见，故实际区分为实、缓两种。②会审与具题：秋审当日，官员齐聚天安门前金水桥西，对所有死刑案件“逐一唱名”。确认最后结论后，由刑部领衔将审录结果向皇帝具题，皇帝作出实、缓、矜、养的最后裁决。③复奏与勾决：后由皇帝亲自勾决应当处死的罪犯，皇帝勾决后即执行死刑。| 在京待决死囚，先向皇帝复奏。

(3) 秋审类别★：①情实：罪情属实，量刑恰当，一般在冬至以前执行死刑；②缓决：案情属实，但危害性较小（如误杀、戏杀等），先暂时关押，等待下一年会审。若经三次复审定为缓决则可免死；③可矜：罪行属实，但情有可原（如老幼废疾杀人，子女为父母报仇等），予以减等发落；④留养承祀：罪行属实，但祖父母、父母无人奉养或为家中独子，免死改为杖责、枷号示众(三个月)，然后释放。

· 奉旨入“情实”者，当年处决前，还须刑科给事中向皇帝“复奏”，然后由各道御史奏请“勾到”，最后奉旨勾决者才下令处决。

· 奉旨入“缓决”者，则留待下一年度秋审，凡经过三次缓决者多改为流刑或者发遣。

第十一章 清末法制改革

1. 《钦定宪法大纲》基本以《大日本帝国宪法》为蓝本。——来源日本，不是德国

2. 《钦定大清刑律》（《大清新刑律》）&《大清现行刑律》

	《大清现行刑律》	《钦定大清刑律》 =《大清新刑律》
时间	1910.5.15颁行	1911.1.25公布 未真正施行
内容和体例变化	删除原七篇总目	总则、分则
	改革刑罚。修改五刑为：罚金、徒、流、遣、死	主刑：死、无期徒刑、有期徒刑、拘留、罚金 从刑：褫夺公权、没收
	删改不合时宜条款，增设内容，简化例文，增加罪名（如毁坏电杆罪、毁坏铁路部件罪）	采用罪刑法定等近代法及缓刑、假释等概念。增加新罪名（如妨害国交罪、妨害交通罪、妨害卫生罪）
性质	对《大清刑律》的局部修改，基本延续其基本原则与制度	近代刑事立法，保留了一些传统法律概念，如法例、恩赦、乘舆、奸非、和诱，与传统法规，如发掘尊亲属坟墓加重处罚

3. 礼法之争——礼教派和法理派

(1) 签注（名词解释）：清末修律过程中，中央各部院堂官、地方各省督抚、将军都统等对《大清刑律草案》提出的意见和看法。这些意见被称为“签注”，是《大清刑律草案》在立法过程中必经的立法程序之一。

(2) 张之洞（当时的巡抚大臣）是礼教派

(3) 题中给出两个观点必然一正一反

4. 领事裁判权与会审公廨

(1) 领事裁判权 **关键条约** (刑事到民事-过渡) : 《中美望厦条约》

(2) 各个条约的意义:

- ① 《五口通商章程》: 正式确立了领事裁判权
- ② 《中美望厦条约》: 是近代中国完全丧失司法主权的象征。
- ③ 《上海洋泾浜设官会审章程》: 会审公廨制度正式确立。

(3) 会审公廨 (可能简答题)

会审公廨为清政府上海道的派出机构, 公廨职员由上海道任免。

会审公廨审理租界内中国人之间及中国人为被告的案件, 适用中国法律。凡案件牵涉有约国人, 则由该国领事或领事所派官员会同审理; 若是无约国人仍须邀请一名外国官员陪审; 若被外国人或外国在华机构雇用和延请的中国人涉讼, 领事或领事所派官员有权观审。

会审公廨的经费由中国政府划拨, 名义上是中国的审判机关, 但实际上成为中国官员与外国领事共管的机关, 甚至为外国领事所把持, 从而出现“外人不受中国之刑章, 而华人反就外国之裁判”的怪现象。会审只是空有其名, 审判的主动权也几乎被外国领事所控制。

第十一章 中华民国法律

1. 《中华民国临时约法》评价 (可能简答题)

南京临时政府时期制定

(1) 优点: 《临时约法》是中国近代第一部资产阶级共和国性质的宪法性文件, 其宣示的民主观念深入人心, 坚定维护祖国统一完整; 确认资本主义所有制和生产方式, 为促进中国民族资本主义发展奠定了法律基础。

(2) 缺点: 带有“因人立法”的局限, 体现了资产阶级革命派的宪政理想主义和现实软弱性。

2. 袁世凯的《中华民国约法》

3. 曹锟1923年《中华民国宪法》是 中国近代史上第一部正式宪法。

4. 蒋介石-南京国民政府

1927年4月18日, 蒋介石在南京成立“国民政府”, 并于1928年12月在名义上统一全国。1949年10月1日, 中华人民共和国成立, 南京国民政府被推翻中国历史进入一个新的历史阶段。

南京国民政府统治的二十一年, 史称“民国后期”。这一阶段的法制发展, 一方面, 延续清末开启的法律近代化过程, 并在清末法制改革、民国前期法制发展的基础上, 构建了以“六法体系”为核心的法律制度, 其内容集中汇编于《六法全书》; 另一方面, 在这二十一年中, 南京国民政府先后发动两次内战, 又经历抗日战争, 在形式上较为完备的“六法体系”实际上并未有效实施。同时, 南京国民政府长期以镇压共产党与其他进步力量为其首要政治任务, 也使得这一时期的法律带有明显的政治斗争色彩。

在此期间, 国民政府通过了《中华民国训政时期约法》(宪法性文件)、《中华民国宪法草案》(宪法草案)、1947年《中华民国宪法》(正式宪法)。

《中华民国训政时期约法》(宪法性文件): 规定了国民党一党专政的国家体制。以其为根本法, 南京国民政府逐渐建立、完善“六法体系”, 使中国逐步实现法制近代化。

《中华民国宪法草案》(宪法草案): 确立总统制和国民大会制度。遭到全国人民反对, 但由于全国抗战爆发, 其没有成为正式宪法。

1947年《中华民国宪法》（正式宪法）：是中国近代立宪史上内容较系统完整的一部宪法，也是中国法制近代化表现之一。但是缺乏代表性。

第十二章 新民主主义革命时期

1. 第一次国内革命战争时期的民事经济法律

1921年9月，浙江萧山《衙前农民协会章程》最早提出减轻地租的原则。

1923年彭湃领导的广东海丰农民协会确定“至多三成交租”。

1925年10月中国共产党《告农民书》提出“耕地农有”的口号，与孙中山的“耕者有其田”的主张相呼应。以后根据孙中山的遗愿确定实行“二五减租”的原则（即按原租额减少25%），并在农民运动高涨地区开始实施。

2. 中华苏维埃共和国的民事经济法律

“耕者有其田”存在“地主不分田，富农分坏田”的“左”倾错误

3. 抗日民主政权的民事经济法律

《减租减息条例》中的“二五减租”：按照旧租额减低百分之二十五。

4. 马锡五审判方式：马锡五同志贯彻群众路线、实行审判与调解相结合的办案方法。